SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES (D&O)

Apólice à Base de Reclamações com Notificação · nº 01.10.6287619

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE

Seguradora	Atalaia Linhas Financeiras S.A. (fictícia) — CNPJ 00.000.101/0001-10
Sociedade (Tomador)	Tocantins Bioenergia e Grãos S.A. (fictícia) — CNPJ 22.560.111/0001-97
Endereço da Sociedade	Lagoa da Confusão/TO
Período de Vigência	01/12/2026 a 01/12/2027, às 24h
Data de Retroatividade	01/03/2022
Limite Máximo de Garantia da Apólice (LMG)	R$ 50.000.000,00
Franquia (Garantias B e C)	R$ 250.000,00
Prêmio Total	R$ 742.450,00

1. DEFINIÇÕES

Para fins desta apólice: Ato Danoso é qualquer ato ou omissão culposa praticado pela Pessoa Segurada no exercício de suas funções; Reclamação é qualquer procedimento judicial, arbitral ou administrativo contra a Pessoa Segurada; Perda Indenizável compreende indenizações, acordos aprovados e Custos de Defesa; Partes Seguradas são as Pessoas Seguradas e a Sociedade.

2. INFORMAÇÕES DO RISCO

Atividade: grãos e arroz irrigado de várzea — soja e arroz irrigado por subirrigação. Porte: 35 mil hectares. Localização: Lagoa da Confusão/TO (Amazônia Legal). Perfil: grande produtor. Particularidades informadas na proposta: várzea do Javaés: conflitos por captação de água em estiagem.

3. RISCOS COBERTOS — GARANTIA BÁSICA

3.1 Definição de Segurado

Considera-se Pessoa Segurada toda pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser administrador, diretor, conselheiro de administração ou fiscal, membro de comitê estatutário, procurador com poderes de gestão ou administrador de fato da Sociedade e de suas controladas, estendendo-se a cobertura a cônjuges, companheiros, herdeiros, espólio e representantes legais, exclusivamente por atos de gestão do Pessoa Segurada.

3.2 Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

A Seguradora pagará, em nome do Pessoa Segurada, as Perdas Indenizáveis decorrentes de Reclamações por ato danoso, quando a Sociedade não puder ou não estiver obrigada a indenizá-lo, inclusive por insolvência, vedação legal ou recusa. Esta cobertura conta com limite adicional exclusivo (Side A DIC) de R$ 25.000.000,00, sem franquia.

3.3 Cobertura B — Reembolso à Tomadora

Fica garantido o reembolso à Sociedade das quantias pagas em favor do Pessoa Segurada, observada a franquia de R$ 250.000,00 por Reclamação.

4. EXTENSÕES DE COBERTURA

4.1 Extensão — Adiantamento de Custos de Defesa

A Seguradora adiantará os Custos de Defesa razoáveis em até 30 dias, mediante aprovação prévia do orçamento.

4.2 Extensão — Escolha de Advogados

O Pessoa Segurada poderá indicar advogado de sua escolha, sujeito à anuência prévia da Seguradora, que não será negada sem justo motivo.

4.3 Extensão — Subsidiárias e Novas Controladas

Estão automaticamente incluídas as controladas existentes e as que vierem a ser constituídas ou adquiridas durante a vigência, independentemente de porte, mediante simples comunicação na renovação.

4.4 Extensão — Mudança de Controle (Run-off)

Em caso de alteração de controle, a cobertura fica restrita a atos anteriores, podendo ser contratado run-off de até 3 anos mediante prêmio adicional.

4.5 Extensão — Cobertura Adicional — Defesa em Processos Ambientais Rurais

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Estão cobertos Custos de Defesa do Pessoa Segurada exclusivamente em ações penais ambientais, até o sublimite de R$ 7.500.000,00.

4.6 Extensão — Recuperação Judicial e Insolvência

Em caso de recuperação judicial ou falência da Sociedade, a cobertura limita-se à Garantia A para atos anteriores ao pedido.

5. LIMITES, FRANQUIA E CUSTOS DE DEFESA

5.1 Limite Máximo de Garantia

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 50.000.000,00, por Reclamação e no agregado anual, aplicável a todas as coberturas contratadas.

5.2 Sublimites

Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 5.000.000,00; custos emergenciais, 30% do LMG; custos de publicidade, 10% do LMG.

5.3 Franquia e Participação Obrigatória

Não se aplica franquia às Garantias A e às coberturas adicionais. Para as Garantias B e C aplica-se franquia de R$ 250.000,00 por Reclamação.

5.4 Ordem de Pagamento

Os pagamentos serão realizados na ordem de apresentação das Reclamações, ressalvada a prioridade das Perdas Indenizáveis da Garantia A.

6. EXCLUSÕES

Esta apólice não cobre Perdas decorrentes de Reclamações:

6.1 Atos Dolosos

Exclui-se a Reclamação decorrente de ato doloso ou fraudulento do Pessoa Segurada, somente após decisão judicial ou arbitral final e irrecorrível que o reconheça. Os Custos de Defesa serão adiantados até essa decisão.

6.2 Poluição e Danos Ambientais

Excluem-se quaisquer Reclamações, Custos de Defesa ou multas decorrentes, direta ou indiretamente, de poluição, contaminação, desmatamento ou dano ambiental de qualquer natureza.

6.3 Fatos Conhecidos e Litígios Anteriores

Excluem-se Reclamações relativas a fatos conhecidos por qualquer Segurado signatário da proposta antes do início de vigência.

6.4 Multas e Penalidades

Estão excluídas quaisquer multas, penalidades, sanções ou indenizações punitivas, de qualquer natureza.

7. VIGÊNCIA, RETROATIVIDADE E NOTIFICAÇÕES

7.1 Data de Retroatividade

Data de retroatividade: 01/03/2022. Atos danosos anteriores a essa data não estão cobertos, ainda que a Reclamação seja apresentada na vigência.

7.2 Prazo Adicional

Na hipótese de não renovação, fica concedido automaticamente prazo adicional de 12 meses, sem cobrança de prêmio, podendo ser contratado prazo adicional opcional de até 5 anos.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Âmbito Geográfico e Jurisdição

Esta apólice cobre Reclamações apresentadas em qualquer parte do mundo, excetuadas aquelas ajuizadas nos Estados Unidos da América ou no Canadá, salvo se para execução de sentença proferida no Brasil.

8.2 Separabilidade

As declarações da proposta e o conhecimento de qualquer Pessoa Segurada não serão imputados aos demais; a conduta de um Pessoa Segurada não prejudicará a cobertura dos outros.

8.3 Cancelamento

Esta apólice não poderá ser cancelada pela Seguradora, salvo por falta de pagamento do prêmio, com aviso prévio de 30 dias.

8.4 Solução de Controvérsias

Divergências serão resolvidas por arbitragem na Câmara indicada pela Sociedade, ou, a critério do Segurado, no foro de seu domicílio.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

8.5 Moeda e Conversão

Os valores são expressos em reais e atualizados pelo IPCA entre a data do sinistro e a do efetivo pagamento.

Ouvidoria e SAC conforme Condições Gerais. DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO